

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १५१



महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग



① स्थापना व वैधानिक आधार

- बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५
- कलम १७ अंतर्गत राज्य आयोग
- महाराष्ट्र शासनाच्या २४ जुलै २००७ च्या आदेशाने स्थापना
- महाराष्ट्र शासनाने नियम: ३१ मे २०१०
- मुख्यालय: मुंबई

स्वरूप: राज्यस्तरीय वैधानिक आयोग

② बालक व बाल हक्क



- बालक: १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती
- उद्देश: बालकांचे अस्तित्व, संरक्षण, विकास व सहभागाचे हक्क जपणे
- बालकाच्या सर्वोत्तम हिताला प्राधान्य

③ रचना



- अध्यक्ष - बालकल्याण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेली प्रतिष्ठित व्यक्ती
- सदस्य - ६
- सदस्यांपैकी किमान २ महिला
- क्षेत्रे: शिक्षण; बालआरोग्य व विकास; बालन्याय; बालमजुरी निर्मूलन; बालमानसशास्त्र/समाजशास्त्र; बालकांशी संबंधित कायदे
- सचिव - आयोगाचा प्रशासकीय प्रमुख

④ कार्यकाळ



- अध्यक्ष व सदस्य - ३ वर्षे
- जास्तीत जास्त सलग २ कार्यकाळ
- वयोमर्यादा: अध्यक्ष ६५ वर्षे; सदस्य ६० वर्षे
- नियुक्ती राज्य शासनाकडून

⑤ प्रमुख कार्ये



- बालहक्क संरक्षणासाठी असलेल्या कायदेशीर उपायांचा आढावा
- संरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाला शिफारशी
- बालहक्क उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी
- स्वतःहून दखल घेणे
- बालकांसाठी असलेल्या संस्था व निवासगृहांची तपासणी
- बालहक्क विषयक संशोधन, जनजागृती व शिक्षण
- धोरणे व कार्यक्रमांत बालकांचे मत विचारात घेण्यास प्रोत्साहन
- वार्षिक व विशेष अहवाल राज्य शासनाकडे

⑥ अधिकार



- चौकशी करताना दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार
- व्यक्तींना समन्स व शपथेवर तपासणी
- कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे व सार्वजनिक अभिलेख मागविणे
- आवश्यक प्रकरणे संबंधित प्राधिकरणाकडे पाठविणे

आयोग न्यायालय नाही;
चौकशी व शिफारस करणारी संस्था

⑦ तक्रार कशाबाबत?



- बालहक्कांपासून वंचित ठेवणे
- बालसंरक्षण कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे
- कल्याणकारी धोरणे व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न होणे
- तक्रार आयोगाकडे लेखी/मान्य माध्यमातून

राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग -

कलम ३ - केंद्रीय वैधानिक आयोग



महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोग -

कलम १७ - राज्य वैधानिक आयोग



ट्रिक: संरक्षण + चौकशी + तपासणी + शिफारस

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग



1. वैधानिक आधार

- महाराष्ट्र अधिनियम क्र. XV, १९९३ अंतर्गत स्थापना
- स्थापना : २५ जानेवारी १९९३
- राज्यस्तरीय वैधानिक आयोग
- उद्देश : महिलांचा दर्जा, प्रतिष्ठा व हक्कांचे संरक्षण



2. रचना

- अध्यक्ष
- ६ अशासकीय सदस्य
- सदस्य-सचिव
- पोलीस महासंचालक — पदसिद्ध सदस्य



3. प्रमुख कार्ये

- महिलांविरुद्ध अपमानकारक प्रथांची चौकशी
- महिलांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख
- विद्यमान कायद्यांचा आढावा व दुरुस्तीची शिफारस
- महिलांचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य शासनाला सल्ला
- गरजू महिलांना समुपदेशन व मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन
- कायदेविषयक साक्षरता, संशोधन व जनजागृती



4. MPSC महत्वांचे

- हा घटनात्मक नव्हे, वैधानिक आयोग आहे
- कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र राज्य
- राष्ट्रीय महिला आयोग — केंद्रीय कायदा, १९९०
- महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग — राज्य कायदा, १९९३



लक्षात ठेवा : १९९३ • अध्यक्ष + ६ सदस्य • महिला हक्क संरक्षण

राज्य दिव्यांग व्यक्ती हक्क आयुक्त

१. वैधानिक आधार



- दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६
- कलम ७१ : राज्य आयुक्ताची नियुक्ती
- नियुक्ती : राज्य शासन
- स्वरूप : राज्यस्तरीय वैधानिक प्राधिकरण

२. प्रमुख कार्ये — कलम ८०



- दिव्यांग हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना ओळखणे
- कायदे व धोरणांतील संरक्षणात्मक तरतुदींचा आढावा
- हक्कांपासून वंचित केल्याच्या तक्रारींची चौकशी
- अधिनियम व योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख
- पुनर्वसन, संशोधन व जनजागृतीला प्रोत्साहन
- राज्य शासनाला वार्षिक व विशेष अहवाल

३. अधिकार — कलम ८२



- चौकशीवेळी दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार
- व्यक्तींना समन्स व उपस्थिती सक्ती
- कागदपत्रे मागविणे व सार्वजनिक अभिलेख प्राप्त करणे
- प्रतिज्ञापत्रावरील पुरावा स्वीकारणे

४. MPSC महत्वाचे



- हा घटनात्मक नव्हे, वैधानिक अधिकारी आहे
- मुख्य आयुक्त : केंद्रस्तर
- राज्य आयुक्त : राज्यस्तर
- संबंधित केंद्रीय मंत्रालय : सामाजिक न्याय व अधिकारिता



लक्षात ठेवा : कलम ७१ नियुक्ती • ८० कार्ये • ८२ अधिकार

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था – भाग १५४

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग

१. वैधानिक आधार व रचना

- माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५
- कलम १५ : राज्य माहिती आयोग
- राज्य मुख्य माहिती आयुक्त
- जास्तीत जास्त १० राज्य माहिती आयुक्त
- स्वरूप : राज्यस्तरीय वैधानिक आयोग



२. नियुक्ती

- नियुक्ती : राज्यपाल
- शिफारस समिती :
 - मुख्यमंत्री — अध्यक्ष
 - विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता
 - मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेला कॅबिनेट मंत्री



३. कार्ये व अधिकार

- कलम १८ : तक्रारींची चौकशी
- कलम १९(३) : द्वितीय अपील
- चौकशीवेळी दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार
- माहिती देण्याचे व नोंदी सुधारण्याचे निर्देश
- कलम २० : दोषी जनमाहिती अधिकाऱ्यावर दंड
- कमाल दंड : ₹२५,०००



४. कार्यकाळ व MPSC मुदे

- कार्यकाळ : ३ वर्षे
- कमाल वय : ६५ वर्षे
- पुनर्नियुक्ती नाही
- घटनात्मक नव्हे, वैधानिक आयोग
- केंद्र : केंद्रीय माहिती आयोग
- राज्य : राज्य माहिती आयोग



लक्षात ठेवा : १५ रचना • १८ तक्रार • १९(३) द्वितीय अपील • २० दंड

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

१. घटनात्मक आधार

- अनुच्छेद २४३-K : पंचायत निवडणुका
- अनुच्छेद २४३-ZA : नगरपालिका निवडणुका
- ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती
- महाराष्ट्रात स्थापना : २६ एप्रिल १९९४
- स्वरूप : स्वतंत्र घटनात्मक संस्था



२. रचना व नियुक्ती

- एक राज्य निवडणूक आयुक्त
- नियुक्ती : राज्यपाल
- कार्यकाळ : ५ वर्षे
- पदच्युती : उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे
- नियुक्तीनंतर सेवाशर्ती अलाभकारी बदलता येत नाहीत



३. प्रमुख कार्ये

- ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुका
- नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका निवडणुका
- मतदारयादींचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण
- स्थानिक संस्थांच्या मतदारसंघांची प्रभागरचना
- स्थानिक निवडणुकांसाठी पक्ष नोंदणी व निवडणूक नियंत्रण



४. MPSC फरक

- भारत निवडणूक आयोग — अनुच्छेद ३२४
- संसद व राज्य विधानमंडळांच्या निवडणुका
- राज्य निवडणूक आयोग — २४३-K व २४३-ZA
- ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
- दोन्ही स्वतंत्र घटनात्मक संस्था



लक्षात ठेवा : २४३-K पंचायत • २४३-ZA नगरपालिका • स्थापना १९९४

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १५६

महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग

१. घटनात्मक आधार

- अनुच्छेद २४३-I : पंचायत संस्थांचे वित्त
- अनुच्छेद २४३-Y : नगरपालिकांचे वित्त
- ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती
- स्वरूप : राज्यस्तरीय घटनात्मक आयोग
- गठन : राज्यपाल, दर पाच वर्षांनी



२. रचना

- आयोगाची रचना राज्य कायद्यानुसार
- अध्यक्ष व सदस्यांची पात्रता आणि निवडपद्धती
- राज्य विधानमंडळ कायद्याने निश्चित करते
- आयोग स्वतःची कार्यपद्धती ठरवतो



३. प्रमुख कार्ये

- राज्य व स्थानिक संस्थांमध्ये कर उत्पन्न वाटपाची तत्वे
- स्थानिक संस्थांना सोपवायचे कर, शुल्क व टोल
- राज्याच्या संचित निधीतून अनुदानाची तत्वे
- पंचायत व नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारणे
- राज्यपालांनी संदर्भित केलेल्या वित्तविषयक बाबींवर शिफारस



४. अहवाल व MPSC फरक

- शिफारसी राज्यपालांना सादर
- कृतीच्या स्पष्टीकरणासह अहवाल विधानमंडळासमोर
- केंद्रीय वित्त आयोग — अनुच्छेद २८०
- राज्य वित्त आयोग — २४३-I व २४३-Y
- दोन्हींचा कार्यकाळीय गठन : प्रत्येक पाच वर्षांनी



लक्षात ठेवा : २४३-I पंचायत • २४३-Y नगरपालिका • दर ५ वर्षांनी

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था – भाग १५७

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)

१. घटनात्मक आधार

- अनुच्छेद ३१५ ते ३२३
- अनुच्छेद ३१५ : संघ व राज्य लोकसेवा आयोग
- स्वरूप : स्वतंत्र घटनात्मक संस्था
- रचना व सेवाशर्ती : राज्यपाल ठरवतात
- जवळपास निम्न्या सदस्यांना १० वर्षांचा शासकीय अनुभव



२. नियुक्ती व कार्यकाळ

- अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती : राज्यपाल
- कार्यकाळ : ६ वर्षे किंवा वय ६२ वर्षे
- यांपैकी जे आधी पूर्ण होईल
- त्याच पदावर पुनर्नियुक्ती नाही
- राजीनामा : राज्यपालांकडे



३. पदच्युती व स्वायत्तता

- पदच्युती : राष्ट्रपती
- गैरवर्तनाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी
- अनुच्छेद ३१७ : पदच्युती व निलंबन
- खर्च : राज्याच्या संचित निधीवर भारित — अनुच्छेद ३२२
- वार्षिक अहवाल राज्यपालांना — अनुच्छेद ३२३



४. प्रमुख कार्ये — अनुच्छेद ३२०

- राज्य सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेणे
- भरती पद्धतीबाबत शासनाला सल्ला
- नियुक्ती, पदोन्नती व बदलीसंबंधी सल्ला
- शिस्तभंगविषयक प्रकरणांवर सल्ला
- आयोगाचा सल्ला सामान्यतः सल्लागार स्वरूपाचा



लक्षात ठेवा : ३१५ रचना • ३१६ नियुक्ती • ३१७ पदच्युती • ३२० कार्ये



महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता (Advocate General)



१. घटनात्मक आधार

- अनुच्छेद १६५
- राज्याचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी
- नियुक्ती : राज्यपाल
- स्वरूप : घटनात्मक पद
- केंद्रातील समकक्ष :
भारताचा महान्यायवादी



२. पात्रता व पदावधी

- उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची पात्रता आवश्यक
- राज्यपालांच्या मर्जीपर्यंत पदावर
- निश्चित कार्यकाळ नाही
- राजीनामा : राज्यपालांकडे
- मानधन : राज्यपाल ठरवतात



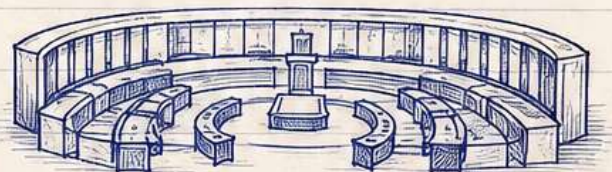
३. प्रमुख कार्ये

- राज्य शासनाला कायदेशीर बाबींवर सल्ला
- राज्यपालांनी सोपविलेली कायदेशीर कार्ये
- संविधान व कायद्याने दिलेली कार्ये पार पाडणे
- आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाचे न्यायालयात प्रतिनिधित्व
- दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांबाबत शासनाला सल्ला



४. विधिमंडळातील अधिकार

- अनुच्छेद १७७
- विधानसभा व विधानपरिषदेच्या कामकाजात सहभाग
- संबंधित समित्यांच्या बैठकीत सहभाग
- बोलण्याचा व चर्चा करण्याचा अधिकार
- मतदानाचा अधिकार नाही
- ते विधिमंडळाचे सदस्य असणे आवश्यक नाही



लक्षात ठेवा : १६५ महाधिवक्ता • राज्यपाल नियुक्ती • १७७ बोलण्याचा अधिकार

महाराष्ट्राचे लोकायुक्त व उपलोकायुक्त

१. वैधानिक आधार

- महाराष्ट्र लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम, १९७१
- स्वरूप : राज्यस्तरीय वैधानिक संस्था
- कार्यक्षेत्र : संपूर्ण महाराष्ट्र
- उद्देश : लोकांच्या तक्रारी व गैरप्रशासनाची चौकशी



२. नियुक्ती व कार्यकाळ

- नियुक्ती : राज्यपाल
- लोकायुक्तासाठी सल्लामसलत :
 - उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती
 - विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता
- उपलोकायुक्तासाठी लोकायुक्ताशी सल्लामसलत
- कार्यकाळ : ५ वर्षे
- राजीनामा : राज्यपालांकडे



३. चौकशीचे क्षेत्र

- प्रशासकीय अन्यायासंबंधी तक्रार
- पदाचा गैरवापर व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी
- मंत्री - मुख्यमंत्री वगळून
- शासन सचिव व विविध स्थानिक अधिकारी
- तक्रारीवर चौकशी करून सक्षम प्राधिकरणाला शिफारस



४. MPSC महत्वाचे

- लोकायुक्त : राज्यस्तर
- लोकपाल : केंद्रस्तर
- लोकायुक्त घटनात्मक नाही; वैधानिक संस्था आहे
- न्यायालय नाही - शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या
- गैरवर्तन किंवा अक्षमता : राज्यपालांकडून पदच्युती
- विधानमंडळाच्या विशेष बहुमताची आवश्यकता



💡 लक्षात ठेवा : १९७१ कायदा • राज्यपाल नियुक्ती • ५ वर्षे • चौकशी व शिफारस

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १६०

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग (MSHRC)

१. वैधानिक आधार



- मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३
- कलम २१ : राज्य मानवी हक्क आयोग
- स्वरूप : स्वायत्त वैधानिक संस्था
- पूर्ण रचना : अध्यक्ष + २ सदस्य
- कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र राज्य

२. नियुक्ती व कार्यकाळ



- नियुक्ती : राज्यपाल
- मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची शिफारस
- कार्यकाळ : ३ वर्षे किंवा वय ७० वर्षे
- योपैकी जे आधी पूर्ण होईल
- पदच्युती : राष्ट्रपती

३. प्रमुख कार्ये



- मानवी हक्क उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी
- लोकसेवकाकडून प्रतिबंधात झालेल्या दुर्लक्षाची चौकशी
- न्यायालयाच्या परवानगीने प्रकरणात हस्तक्षेप
- कारागृह व संरक्षण संस्थांना भेट देऊन शिफारसी
- कायदेशीर संरक्षणांचा आढावा
- संशोधन, जनजागृती व मानवी हक्क साक्षरता

४. MPSC महत्वाचे



- स्वतःहून किंवा तक्रारीवर चौकशी
- चौकशीबेळी दिवाणी न्यायालयासारखे अधिकार
- आयोगाच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या
- NHRC : राष्ट्रीय स्तर
- MSHRC : महाराष्ट्र राज्य स्तर
- दोन्ही वैधानिक संस्था



लक्षात ठेवा : १९९३ कायदा • कलम २१ • अध्यक्ष + २ सदस्य • ३ वर्षे